

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	시 정 2 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 물가변동으로 인한 계약금액 조정 부적정

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 제○발전소 ㉠부, 제㉡발전소 ◆부, ㉢부, 제●발전소
㉣부, ●처 ●부

내 용

1. 업무 개요

♡본부 각 부서는 발전소 운영을 위해 공사 및 용역 관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가계약법 시행령」 제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정), 동법 시행규칙 제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정), (기획재정부 계약예규)「정부 입찰·계약 집행기준」 제70조의5(계약금액 감액조정 등)에 따르면, 물가변동으로 인한 계약금액 조정에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.

「국가계약법 시행령」

제64조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 법 제19조의 규정에 의하여 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고 동시에 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 때에는 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 계약금액을 조정한다. 이 경우 조정기준일(조정사유가 발생한 날을 말한다. 이하 이 조에서 같다)부터 90일 이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.

1. 입찰일(수의계약의 경우에는 계약체결일을, 2차 이후의 계약금액 조정에 있어서는 직전 조정기준일을 말한다. 이하 이 항 및 제6항에서 같다)을 기준으로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 품목조정률이 100분의 3 이상 증감된 때 ([표 1] 참조)

제74조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 영 제64조제1항제1호의 규정에 의한 품목조정률과 이에 관련된 등락폭 및 등락을 산정은 다음 각호의 산식에 의한다. 이 경우 품목 또는 비목 및 계약금액등은 조정기준일 이후에 이행될 부분을 그 대상으로 하며, "계약단가"라 함은 영 제65조제3항제1호에 규정한 각 품목 또는 비목의 계약단가를, "물가변동당시가격"이라 함은 물가변동당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을, "입찰당시가격"이라 함은 입찰서 제출 마감일 당시 산정한 각 품목 또는 비목의 가격을 말한다. ([표 2] 참조)

(기획재정부 계약예규)「정부 입찰·계약 집행기준」

제70조의5(계약금액 감액조정 등) ⑦ 계약담당공무원은 해당 조정기준일 이후에 이행된 부분에 대해 조정통보 전에 지급된 기성대가(준공대가 포함)는 물가변동적용대가에서 공제한다. 다만, 계약담당공무원이 계약상대자에게 감액조정 통보 후에 지급한 기성대가(준공대가 포함) 또는 개산급으로 지급한 기성대가는 물가변동적용대가에 포함한다.

[표 1] 물가변동으로 인한 계약금액 조정요건(동시 만족)

구 분	기 간 요 건	등 락 요 건
조정기준일	계약체결일 이후 90일 경과	입찰일 기준 품목/지수조정률 3% 이상

[표 2] 품목조정률, 등락폭 및 등락률 산식

순 번	구 분	계 산 식
1	품목조정률	$\frac{\text{각 품목 또는 비목의 수량에 등락폭을 곱하여 산출한 금액의 합계액}}{\text{계약금액}}$
2	등락폭	$\text{계약단가} \times \text{등락률}$
3	등락률	$\frac{\text{물가변동당시가격} - \text{입찰당시가격}}{\text{입찰당시가격}}$

3. 감사결과 확인된 문제

♣본부의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 점검한 결과, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시의 가격을 입찰마감일 기준이 아닌 설계당시의 노임단가를 적용하여 계약금액을 과다하게 증액한 사례를 확인하였다.

① ♣▶,▷호기 화재감지기 및 정보발신기 개선 설계변경공사(K*****의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 내역을 살펴보면, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시 가격을 공사설계 당시의 20□◀년도 하반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목조정률을 *.**%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시가격을 입찰마감일(20□□. 1. **.) 기준인 20□□년도 상반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 =.==%로 물가변동 대상이 아님에도 약 ***원이 증액되었다.

② ♣ 제◎발전소 금속방사성 폐기물 자체처분 용역(K*****의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건은, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시가격을 용역설계 당시의 20□◀년도 엔지니어링 노임단가를 적용하여 품목조정률을 +.++%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시가격을 입찰마감일(20□□. 1. ++.) 기준인 20□□년도 엔지니어링 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 *.++%이었으며, 약 **+ 원이 증액되었는데, 이후 추가(2차) 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건까지 재산정한 결과, 총*.++원이 증액되었다.

③ ♠원자력발전소 ▲, △ 호기 방사선관리용역(K*****++)의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건⁴⁾은, 등락률을 산정하는 과정에서 입찰당시가격을 용역설계 당시의 20□ ◀년도 상반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목조정률을 *.==%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시가격을 입찰마감일(20□ ◀. 9. **.) 기준인 20□ ◀년도 하반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 *.+=%이었으며, 약 ■■■원이 증액되었는데, 이후 추가(2차) 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건까지 재산정한 결과, 총 +++원이 증액되었다.

④ ♠원자력발전소 ▲, △ 호기 방사선관리용역(K*****++)의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건은 입찰당시 가격을 공사설계 당시의 20□ ◀년도 상반기 건설업 노임단가를 적용하여 품목조정률을 *.+=%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시 가격을 입찰마감일(20□ ◀. 9. **.) 기준인 20□ ◀년도 하반기 건설업 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 x.xx%로 약 ■■■원이 증액되었다.

⑤ 잡고체 방사성폐기물 처분적합성(재포장) 확보 용역(E*****++)의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 건은 입찰당시 가격을 공사설계 당시의 20□ ◀년도 엔지니어링 노임단가를 적용하여 품목조정률을 x.**%로 계약변경을 시행하였으나, 입찰당시가격을 입찰마감일(20□□. 1. **.) 기준인 20□ □년도 엔지니어링 노임단가로 적용하면, 품목조정률은 =%로 물가변동 대상이 아님에도 약 ■■■원이 증액되었다.

한편, 물가변동 적용 대상을 잘못 산정하여 계약금액을 과다하게 증액한 사례도 확인하였다.

♠ △ 호기 내진소화수 펌프신설 및 옥내소화전 설치 공사(K*****++)의 물가

4) 사내공문 ♠(○)---***“20□ □년도 ♠ ▲, △ 호기 방사선관리용역 물가변동으로 인한 계약변경 요청”, 20□ □. ++. **.)

변동으로 인한 계약금액 조정 내역⁵⁾을 살펴보면, 조정기준일 이후에 이행된 부분에 대해 조정통보 전에 지급된 기성대가는 물가변동적용대가에서 공제하여야 함에도, 조정통보 전에 지급된 기성대가를 물가변동적용대에 포함하였는데, 이를 제외하면 품목조정률은 ■.■ ■%로 물가변동 대상이 아니므로 약 =**원이 과하게 증액되었다.

조치할 사항 1. ♡본부장은

- ① 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 과다하게 지급한 금액을 회수하시고,(시정 1)
- ② 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

2. ●처장은

- ① 물가변동으로 인한 계약금액 조정 시 과다하게 지급한 금액을 회수하시기 바랍니다.(시정 2)

5) 사내공문 ♡(○*)-*** (“ ♡ △ 호기 내진소화수펌프 신설공사 계약변경 요청 ” , 20□●. 3. 4.)